رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٧٨٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٥٣٥ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٨/٧هـ

الموضوعات

غرامات - سياحة وآثار - سياحة - مزاولة نشاط السياحة دون ترخيص - استقلال الذمة المالية للشركة - شخصية العقوبة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لقاء مزاولة منشأة لنشاط السياحة قبل الحصول على ترخيص - استناد المدعي إلى أنه مجرد موظف في المنشأة المخالفة - الثابت أن المنشأة المخالفة شركة ذات مسؤولية محدودة - تضمن النظام استقلالية ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن التزاماتها - تقرير الجزاء يقع على ذمة مرتكبه، ولا يسري إلى ذمة أخرى - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (١٥١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦هـ يطلب فيها: إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ، والمنتهي بتغريمه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال؛ لمزاولة صاحب منشأة (...) النشاط قبل الحصول على الترخيص. وذكر موضحاً دعواه: أنه موظف لدى الشركة المشغلة (...) ولا يربطه بالمنشأة الموقع عليها المخالفة شيء سوى ذلك، وذكر بأنه تقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وصدر الحكم في الدعوى الإدارية رقم (٤٢٧٩) لعام ١٤٤٣هـ ((بعدم اختصاصها مكانياً)). وبإحالة الدعوى للدائرة، باشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضرها، وقدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة دفعت فيها من الناحية الشكلية بعدم قبول الدعوى؛ وذلك أن المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٩هـ، وتظلم منه بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، وعلم بنتيجة التظلم بتاريخ ١٤٤٣/٦/٧هـ، ولم يقيد المدعي هذه الدعوى إلا بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ، أي بعد مضي المدة النظامية. وقدم المدعي مذكرة أرفق بها السجل التجاري لشركة (...) للخدمات التجارية، ثم تبادل أطراف الدعوى مذكرات لا تخرج عما ذكر، وبعد أن قرر الطرفان الاكتفاء؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ والمنتهي بتغريمه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لمزاولة صاحب منشأة (...) النشاط قبل الحصول على الترخيص؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بالنظر والفصل في الدعوى وفقاً لما نصت عليها المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً بموجب ما نصت عليه المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ بأن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن

كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن القرار محل الدعوى صدر بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ، وعلم به المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٩هـ، وتظلم منه بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، وعلم بنتيجة التظلم بتاريخ ١٤٤٣/٦/٧هـ، ثم تقدم للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩هـ، ثم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦هـ، وبما أن المادة (١٤) من نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩هـ نصت على أنه: "١-تكوَّن بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً نظامياً؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها. ٢-يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة"، وبما أن المادة (١٨) من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الصادرة بالقرار رقم (٣٨/٧) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٥هـ بأنه: "١-يجوز للمخالف التظلم من قرارات اللجنة أمام الوزير وتقوم الإدارة المختصة بدراسة التظلم ويرفع للوزير بالتوصية المناسبة، وذلك وفقاً لما تحدده أدلة الإجراءات. ٢-في حال رفض التظلم أو عدم الرد، يجوز للمتظلم التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه"، وحيث إن المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ نصت على: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون

الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم..."؛ لذا فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً.

وأما عن موضوع الدعوى، فإن القضاء الإداري يراقب مشروعية القرارات الإدارية، ويفحص سلامة القرار من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً، وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصدار القرار، كما يراقب شكل القرار ومدى توافقه مع أحكام النظام وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح من زمرة القرارات الإدارية المشروعة لا يناله أحد بتغيير، ومتى ظهر للقضاء مخالفة القرار لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته، وأهدر الآثار النظامية المترتبة عليه. ولما كان القرار محل الدعوى قد صدر بمعاقبة المدعي لقاء مزاولة الشركة المشغلة لمنتجع (...) النشاط قبل الحصول على الترخيص، ثم قامت المدعى عليها بتحميل غرم هذه المخالفة للمستثمر لمنتجع (المدعي) بدون ذكر المستند والسبب المجيز لذلك، وحيث إن المدعي ينكر أنه المشغل للمنتجع، وحيث إن هذا المنتج مشغل من قبل شركة

(...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة؛ وذلك طبقاً لشهادة التسجيل الصادرة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٦هـ، وحيث نصت المادة الحادية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ على أن: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات"؛ وتأسيساً على ذلك، فإن الأصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن المالك لها أو الشريك فيها غير مسؤول في أمواله الخاصة عن التزامات وديون الشركة؛ لأن ذمة الشركة المالية مستقلة لاكتسابها الشخصية الاعتبارية، فلا يصح إيقاع العقوبة على مالك الشركة، على التسليم بصحة ما ورد في القرار بأن المدعي هو المشغل للمنتجع. ومن المبادئ القضائية في القرارات الجزائية والغرامات والمخالفات أن أي تقرير جزاء يكون على ذمة مرتكبها، ولا يسري إلى ذمة أخرى بدون ذكر مستند أو نص مجيز لذلك، وحيث لم تقدم المدعى عليها مستندها في ذلك، وحيث أكدت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار محل الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنها لم تخض

في موضوع الدعوى، ولم تبحث ثبوت المخالفة من عدمها؛ لأنه يجب قبل ذلك إسباغ الصورة النظامية على القرار حتى يتسنى للقضاء النظر في موضوعه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.